

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3961/2530

นาย พนม พิพัฒน์ สัต ย า กู ล
นางสาว มุกจรินทร์ ปิติ เกื้อกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 77

การที่จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงานได้ออกคำเตือนให้โจทก์จ่ายเงินค่าชดเชยแก่ลูกจ้างนั้น คำเตือนดังกล่าวเป็นการชี้แนะของเจ้าหน้าที่เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ไม่ใช่วินิจฉัยชี้ขาดว่าโจทก์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการคุ้มครองแรงงาน โจทก์จะไม่ปฏิบัติตามก็ได้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิหน้าที่ของโจทก์อันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์แต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำฟ้องคำเตือนของจำเลยที่ให้โจทก์จ่ายเงินค่าชดเชยแก่ลูกจ้างของโจทก์

จำเลยให้การว่า คำเตือนที่จำเลยมีถึงโจทก์ให้จ่ายเงินค่าชดเชยมิได้เป็นข้อวินิจฉัยชี้ขาดและไม่ทำให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างโจทก์จำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงาน ได้ทำการสอบสวนตามที่นายจรัสศิลป์ ทรัพย์มหาศาลร้องเรียนว่าถูกโจทก์ ซึ่งเป็นนายจ้างไล่ออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยผลการสอบสวนของจำเลยทั้งสอง เห็นว่า โจทก์ได้ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน จึงออกคำเตือนแก่โจทก์โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 77 แห่งประกาศดังกล่าว ให้โจทก์ ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำเตือนนั้นคำเตือนจึงมีลักษณะเป็นการชี้แนะของเจ้าหน้าที่เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ไม่ใช่คำวินิจฉัยชี้ขาดว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการคุ้มครองแรงงานของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่มีการเลิกจ้างถ้านายจ้างเห็นว่าคำเตือนของพนักงานตรวจแรงงานไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติบังคับให้จำเลยต้องปฏิบัติตามคำเตือน จึงไม่เกิดผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหน้าที่ของโจทก์ ดังนั้นการที่จำเลยทั้งสองให้คำเตือนแก่โจทก์ จึงยังไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมายแพ่งดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ